

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 05/02/2025
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processos: TC-023476.989.24-9; TC-023550.989.24-8.

Representantes: Mrover Urbanização e Serviços EIRELI; Calebe Lima.

Representada: Prefeitura Municipal de São Roque.

Responsável: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – Prefeito.

Assunto: Representações visando ao Exame Prévio do Edital da Concorrência nº 04/2024. Processo Administrativo nº 150/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São Roque objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário licenciado.

Valor Total Estimado: R\$ 101.629.374,60 (cento e um milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados: Fabiana Marson Fernandes (OAB/SP 196.742).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. RESÍDUOS SÓLIDOS. ESTIMATIVAS. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DE ENCARGOS. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **MROVER URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** e **CALEBE LIMA**, contra edital da Concorrência nº 04/2024. Processo Administrativo nº 150/2024, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário licenciado.

1.2. A Representante **Mrover Urbanização e Serviços EIRELI**, em suma, critica os seguintes aspectos dos edital:

a) Subitem 4.4.4., comprovação de recolhimento de quantia de R\$ 1.016.293,74 (um milhão e dezesseis mil e duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), a título de garantia de proposta, correspondendo a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.

Reclama também dos subitens 4.4.4.1, 4.4.4.2 e alíneas.

Assevera que o excesso de exigências de qualificação financeira restringe a competitividade,

b) Argumenta que a planilha de composição de custos de motorista está incorreta, uma vez que o motorista noturno está com o valor abaixo do motorista diurno.

c) Afirma que os “encargos sócias foram realizados com base no valor de R\$ 396,48 que está incorreto, o valor correto seria de R\$ 2.059,06 correspondente aos 71,46% de encargos sociais do salário + insalubridade que totaliza R\$ 2.881,41”.

Entende que o “correto do motorista noturno seria R\$ 8.270,34, sendo uma diferença de mais de R\$ 3.000,00 por motorista”.

d) Reclama, também, do plano de trabalho

1.3. A Representante **Calebe Lima**, por sua vez, critica os seguintes pontos:

e) Requisitos de qualificação técnica, devido à exigência de atestado comprovando a execução de “coleta manual de resíduos sólidos domiciliares e

urbanos” e “serviços de varrição manual” (Item 8 do Anexo I – Termo de Referência.

1.4. Nestes termos, requereram a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.5. Os processos foram distribuídos à minha relatoria por conexão da matéria com as tratadas nos TC-000673.989.24-0, TC-000676.989.24-7, TC-000740.989.24-9, TC-000741.989.24-8 e TC-000746.989.24-3.

1.6. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 20/11/2024, foi determinada a autuação e registro da matéria como **Exame Prévio de Edital**, bem como a suspensão do andamento do certame, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE** para a apresentação de: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, bem assim o correspondente Estudo Técnico Preliminar; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências; **d)** identificação da autoridade responsável pela licitação para atendimento a eventual convocação para os fins do artigo 225 do Regimento Interno do TCESP (Art. 225. O Tribunal de Contas poderá convocar o responsável pela licitação para comparecer em Sessão e prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados).

1.7. A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte em sessão de 27/11/2024, ocasião em que as medidas adotadas em juízo preliminar foram referendadas.

1.8. A Prefeitura de São Roque apresentou justificativas nos autos (evento 56).

1.9. **Assessoria Técnica**, por suas unidades de **Engenharia e Economia**, com endosso da **Chefia de ATJ**, e o d. **Ministério Público de Contas**, manifestaram-se pela **procedência parcial** das representações (eventos 60 e 65).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 05/02/2025
TC-023476.989.24-9
TC-023550.989.24-8

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **MROVER URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** e **CALEBE LIMA**, contra edital da Concorrência nº 04/2024. Processo Administrativo nº 150/2024, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário licenciado.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de São Roque posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Início pelo questionamento que ensejou a suspensão cautelar do procedimento licitatório, referente à estimativa para apuração das garantias (proposta 1% e contrato 5%), bem assim do capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo (10% ou 20% para consórcio) fixada no valor de R\$ 101.629.374,60 (cento e um milhões e seiscentos e vinte e nove mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) correspondente ao período de 60 (sessenta) meses.

A exigência contraria disposição do parágrafo único do art. 98¹ da Lei nº 14.133/2021 e à Súmula nº 37² TCESP.

¹ Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no **caput** deste artigo.

Assim, em observância à disposição legal, é de rigor a retificação do edital deve ser, devendo ser anualizado o valor estimado para exigências de percentuais de garantias e capital/patrimônio líquido.

2.4. Quanto à crítica relacionada aos encargos sociais, a procedência é apenas parcial, haja vista que embora a Prefeitura de São Roque tenha reconhecido que o cálculo dos encargos para motorista noturno está incorreto, há constatação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica de que o valor apresentado pela Representante também está errado.

Neste sentido, também neste aspecto o ato convocatório demanda revisão, devendo a Administração providenciar a devida correção.

2.5. Também há procedência parcial em relação ao questionamento referente à qualificação técnica, tendo em vista a verificação da Assessoria Técnica especializada de que o serviço de varrição é caracterizado como de maior relevância na contratação, com percentual de 10,78% do orçamento e que não foi exigido atestado de capacidade técnico-operacional registrado no CREA, ou seja, acompanhado de CAT, além disso, as quantidades exigidas se encontram no limite de 50% do previsto na planilha orçamentária.

Constatou, ainda, aquela Assessoria Técnica que em relação à requisição de capacidade técnico-profissional, a comprovação de varrição recaiu sobre o profissional que se responsabilizará pelo serviço, que deve ser engenheiro, todavia, não se trata de serviço sujeito à fiscalização do sistema CREA/CONFEA.

² **SÚMULA Nº 37 TCESP** - Em procedimento licitatório para contratação de serviços de caráter continuado, os percentuais referentes à garantia para participar e ao capital social ou patrimônio líquido devem ser calculados sobre o valor estimado correspondente ao período de 12 (doze) meses.

Neste sentido, a exigência se mostra restritiva, demandando alteração, devendo a Administração excluir o serviço de varrição das requisições de qualificação técnico-profissional ou possibilitar que referida qualificação seja comprovada também por outros profissionais, sem limitar a engenheiros.

De se observar que referidas insurgências relacionadas à qualificação técnica já foram analisadas por este Tribunal, por ocasião das representações³ contra a versão pretérita do edital, sob minha relatoria, com determinação de correção, tendo a Prefeitura de São Roque atendido parcialmente a decisão⁴.

Ainda, em relação aos requisitos de qualificação técnica, considero oportuna a proposta de recomendação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, para que a Administração da Municipalidade centralize as exigências em um único local, no edital ou anexos e revise a numeração dos itens do Termo de Referência, que apresenta numeração não sequenciada, bem assim quanto aos serviços de varrição de praças constantes da planilha orçamentária e Termo de Referência.

2.6. Por outro lado, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero as demais insurgências improcedentes, liberando a Prefeitura de São Roque para prosseguimento com as cláusulas questionadas nos termos consignados no edital, especificamente em relação à comprovação da boa saúde financeira mediante requisição cumulativa de garantia de proposta,

³ Processos: TC-000673.989.24-0; TC-000676.989.24-7; TC-000740.989.24-9; TC-000741.989.24-8; TC-000746.989.24-3.

⁴ 2.9. Procede, também, a crítica sobre a necessidade de registro no CREA de atestado de capacidade técnica de serviços de varrição manual, assim como sua eleição como parcela de relevância para fins de demonstração da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação da CAT do profissional, já que tais serviços não se submetem à fiscalização do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, como também não são fiscalizados pelo CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O mesmo se aplica aos serviços de “coleta seletiva de materiais recicláveis”, previsto no item 06.2.4.7.4.2. (Tribunal Pleno – Sessão de 27/03/2024 – Relator: Dimas Ramalho).

comprovação de capital social ou patrimônio líquido mínimo e garantia de contratação e quantidade de caminhões destinados à realização dos serviços.

2.7. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica, Chefia da ATJ e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** requisitar os percentuais das garantias (proposta e contrato) e capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo com base no valor estimado para 12 (doze) meses de contratação); **2)** retificar o cálculo dos encargos sociais para motorista noturno; **3)** Rever os requisitos de qualificação técnica, excluindo o serviço de varrição das requisições de qualificação técnico-profissional ou possibilite que referida qualificação seja comprovada também por outros profissionais, sem limitar a engenheiros.

Proponho, ainda, recomendação, para que a Administração da Municipalidade centralize as exigências de qualificação técnica em um único local, no edital ou anexos e revise a numeração dos itens do Termo de Referência, que apresenta numeração não sequenciada, bem assim quanto aos serviços de varrição de praças constantes da planilha orçamentária e Termo de Referência.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro